



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11 PK/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANI SOPIAH alias TETEH SOPIA binti SOBANA;**

Tempat Lahir : Garut (Jawa Barat);

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/27 Januari 1982;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Pasar, RT 002 RW 004, Desa Wenamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat/Jalan Lingkar Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 25 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANI SOPIAH alias TETEH SOPIA binti SOBANA bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANI SOPIAH alias TETEH SOPIA binti SOBANA selama 4 (empat) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Prp tanggal 23 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANI SOPIAH alias TETEH SOPIA binti SOBANA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2026



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 263/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 16 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Prp tanggal 23 April 2025 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANI SOPIAH alias TETEH SOPIA binti SOBANA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan atau penerimaan seseorang dengan posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2026



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Prp *juncto* Nomor 100/Akta-Pid.Sus/2025/PN.Prp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2025, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 September 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2025 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 4 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 24 Juni 2025, namun Penuntut Umum maupun Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terdana pada pokoknya Penasihat Hukum Terdana memohon agar Terdana dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan alasan *judex facti* telah melakukan kekhilafan mengenai penerapan hukum. *Judex facti* menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang menjerat Terdana, hanya berdasarkan melihat secara kontekstual, tidak melihat secara konseptual Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan mencegah perdagangan orang yang terorganisir yang cukup luas serta menjadi ancaman terhadap masyarakat dan bangsa dan Negara serta bertujuan untuk mencegah terhadap pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai luhur masyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdana hanyalah bermaksud membantu adik kandung Terdana (Saksi Korban) untuk keluar dari garis kemiskinan, yakni dengan mengajak Saksi Korban datang bekerja di kedai kopi milik Terdana dengan mendapatkan upah yang secukupnya dan sewajarnya sesuai kondisi tempat usaha kedai kopi. Saksi Korban melakukan pekerjaan yang telah melenceng dari maksud awal yaitu bekerja menjual kopi atau minuman lainnya, dengan menjual diri kepada laki-laki hidung belang (prostitusi) hal tersebut merupakan keinginan dari diri pribadi Saksi korban, tanpa adanya perintah atau suruhan dari Terdana. Apabila Terdana tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut, maka seharusnya Terdana berhak mendapat keringanan hukuman;
- Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta hukum yang relevan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdana memiliki kedai kopi yang terletak di Jalan Lingkar KM 4 Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Usaha yang ada di warung Terdana selain makan dan minum adalah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Kусuk Sehat yang dikelola oleh anggota Terpidana yaitu Saksi Eni Nuraini yang mana tamu bisa laki-laki atau perempuan dengan tarif Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekali kусuk, kemudian setiap satu kali mengusuk, Terpidana mendapatkan tips sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai pemilik tempat usaha. Kemudian yang kedua adalah saat ada tamu yang mencari wanita yang ingin menemani tamu baik melakukan hubungan seks atau tidak Terpidana juga menyediakan anggota Terpidana, yang mana Terpidana mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali anggota Terpidana dibawa oleh tamu tersebut;

- Bahwa tarif yang dikeluarkan berbeda tiap tamu, terkadang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa kali Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sebagian ada yang menyerahkan uang sebagai imbalan tersebut kepada Terpidana dan beberapa kali diserahkan langsung oleh tamu kepada anggota Terpidana tersebut. Setiap tamu membawa anggota Terpidana maka Terpidana akan mendapatkan tips sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terpidana telah merekrut Saksi Korban yang merupakan adik Terpidana untuk bekerja di kedai kopi milik Terpidana bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi Dewi Rohimah dan Saksi Eni Nuraini. Saksi Korban menerima ajakan Terpidana karena sedang kesulitan ekonomi. Pekerjaan Saksi Korban di warung tersebut awalnya hanya melayani tamu seperti membuat kopi, mie, nasi goreng dan lainnya, kemudian mulai ada beberapa tamu yang menggoda Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk berhubungan seks, dikarenakan Saksi Korban ingin uang tambahan maka Saksi Korban menyampaikan kepada tamu tersebut tarif Saksi Korban sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana Saksi Korban melakukannya di luar warung dan biasa di wisma, dengan rincian pembagian uang untuk

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Korban berikan kepada Terpidana;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terpidana telah terbukti melakukan perekrutan dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi Saksi Korban, selanjutnya Terpidana melakukan eksploitasi terhadap Saksi Korban di kedai kopi milik Terpidana yang terletak di Jalan Lingkar KM 4 Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara menerima sebagian uang yang didapat Saksi Korban apabila melayani laki-laki baik untuk berhubungan seksual atau yang lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi, sehingga pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu telah tepat, dan tidak terbukti adanya kekhilafan hakim dalam pembuktian dakwaan;
- Bahwa namun demikian, terdapat keadaan baru di mana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 622 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa Ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut kemudian diubah ancaman pidananya berdasarkan Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga ancaman pidananya menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII (Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)). Ketentuan ini lebih ringan dibandingkan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yang dinyatakan terbukti, di mana pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2026



(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka ancaman pidana dalam dakwaan Kesatu menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 322 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2026



MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ANI SOPIAH alias TETEH SOPIA binti SOBANA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
Ttd./
Suradi S.H., S.Sos., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2026